



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקח על רישום המקרקעין
פתח תקוה

3

מס' תיק: 98/08

פרוטוקול

תאריך הישיבה: י"ח חשון תשס"ט
בפני כב' המפקחת טלי להב
16 נובמבר 2008

התובע: ניסים אלי ירון

מרח' הרב בלוי 26, פתח תקוה

- נ ג ד -

הנתבע: חוגי מאיר

מרח' הרב בלוי 26, פתח תקוה

נוכחים:

מטעם התובע: ניסים אלי ירון, לבנה נסים

מטעם הנתבע: חוגי מאיר

רישום מוצגים

גב' לבנה נסים לאחר שהוזהרה כדין מעידה:

1 כל הראיות שביקשנו לצרף צורפו, אין לנו מה להוסיף.

2

3

חוגי מאיר מעיד לאחר שהוזהר כדין:	1
אני טוען שצריך להיצמד לכתב התביעה, ולסעדים שהתובעים מבקשים.	2
בגלל שאני מיצג את ועד הבית בתביעה, לפינוי המחסן, המאבק הפך להיות אישי ונגדי,	3
ולראיה יש עוד אנשים בבנין שמאחסנים חפצים בחדר המדרגות, ונגדם לא הוגשה תביעה.	4
אני רואה בתביעה הזאת בזבוז זמני ובית והמשפט, ואם כן הדבר אני מבקש שבית	5
המשפט יפצה אותי ואת בית המשפט בבזבוז זמנו, יש לציין שהנורמה של אי ביצוע דברים	6
והוראות הקשורות לחוק, היא נורמה אצל התובעים, כגון, אי תשלום דמי ועד בית.	7
בגג יש מדחסים לא רק שלי אלא גם של דיירי הקומה העליונה. זו האלטרנטיבה שישנה.	8
המזגנים קיימים מקום הבניין 7 שנים.	9
אין שם חפצים, יש אריחים בצד שלא מפריעים לאף אחד.	10
בדלת פלדלת- בכל קומה ישנה דלת שמפרידה בין חדר המדרגות למבוא הכניסה לדירות,	11
בקומה החמישית זו קומה של חדר המעלית והקומה למעלה, הקבלן הכין תשתית של	12
משקופים לשים גם פלדלת יציאה משיקולים שלו הוא לא שם, אני כדייר טוב כשהתובעת	13
הייתה ועד בית, נתתי לה מפתח, הדלת הותקנה בהסכמתה המלאה מתוך הבנה שהדלת	14
אמורה להגן מפני פורצים שעולים לקומה האחרונה, בו ביום היא קיבלה מפתח וכל תשעת	15
הדיירים הנוספים.	16
יש אופניים שאפשר לראות בתמונה, ששמנו אותה במקביל למעקה, וכמו שעשו לפחות	17
שלושה דיירים נוספים.	18
במבואה של הגג יש לי גם כמה עמודים של סוכה.	19
יש לי הסכמה של הדיירים אבקש להגיש.	20
	21
<u>ה ח ל ט ה</u>	22
	23
יקובל ויסומן נ/1 .	24
	25
	26
היום : י"ט חשון תשס"ט	
17 נובמבר 2008	
	27
	28
טלי להב	29
המפקחת על רישום המקרקעין	30
	31
	32
<u>המשד:</u>	33
אבקש לצרף תשובה לפנייתם מהאגודה לתרבות הדיור.	34

ה ח ל ט ה

1

2

3 יקובל ויסומן נ/2 .

4

5

6

היום : י"ט חשון תשס"ט

17 נובמבר 2008

7

8

טלי להב

9

המפקחת על רישום המקרקעין

10

המשך:

11

מפתח לגג אני יכול לתת לתובעת בכל רגע.

12

13

לבנה ניסים:

14

התביעה שהוגשה נגדי על ידי נציגות הבית, מוכיחה לבית המשפט שזה היה הכל בכוונה

15

תחילה, ואותו תובע שהוא שם בעצמו חפצים לא תבע את עצמו.

16

זה רק מוכיח שהמטרה שלו היתה לעשות רק ולהציק.

17

על אחת כמה וכמה שהוא שם לפני דברים.

18

בעניין הגג והחפצים בגג, יש חוק שמה שמותר לדייר אחר מותר גם לשני, אם הוא החליט

19

שהוא לא צריך לשאול את הדיירים לגבי התקנה של המזגן, כשיש לו מקום בגג שלו, ותובע

20

אחרים שהם שמים דברים במקומות ציבוריים, מראה עד כמה איכפת לו מהבניין, המטרה

21

העיקרית שלו להשתלט בלעדית בבנין.

22

הוא היה צריך לתבוע את עצמו גם בעניין הדלת שהוא התקין.

23

אסור שהדלת תהיה נעולה. זה הוראה של כיבוי אש.

24

בזמן הפסקת חשמל, עולים לקומה העליונה בעזרת המעקה, אם המעקה תפוס מה נעשה?.

25

ה ח ל ט ה

26

27

בשלב זה אנחנו יוצאים לביקור במקום.

28

29

היום : י"ט חשון תשס"ט

17 נובמבר 2008

30

31

	1
טלי להב	2
המפקחת על רישום המקרקעין	3
	4
	5
<u>פרוטוקול ביקור במקום</u>	6
	7
	8
<u>נוכחים:</u>	9
מטעם התובע: ניסים אלי ירון, לבנה נסים	10
מטעם הנתבע: חוגי מאיר	11
	12
<u>לבנה נסים:</u>	13
בתוך המחסן שמתי ארון ובו הקלסרים של ועד הבית.	14
בחדר מאוחסנים גם חפציו של הנתבע, המפתח נמצא אצלנו.	15
	16
<u>חוגי מאיר:</u>	17
כיבוי אש ביקש להשאיר את החדר פנוי ונגיש, כי זה חדר משאבות.	18
	19
<u>לבנה נסים:</u>	20
בחדר העגלות יש קרמיקות של דייר נוסף בבית, אופניים צמודים בגרם המדרגות.	21
לפני העליה לקומת הגג יש דלת מותקנת בכניסה לעלית הגג.	22
בעלית הגג מבואה לחדר המכונות של המעלית, שמולה מונחים סכך ועמודי סוכה.	23
בגג-יש שני מדחסים של הנתבע, המונחים בין דודי השמש.	24
	25
<u>פסק - דין</u>	26
	27
1. המדובר בבית משותף הנמצא ברחוב בלוי 26, פתח תקוה (להלן - הבית).	28
התובעים הינם בעלי זכויות בדירה בבית.	29
הנתבע בעל דירה בבית וכן חבר הנציגות.	30
	31
2. בכתב התביעה נטען כי הנתבע פלש לגג הבית המשותף, התקין בו מדחסים	32
ומאחסן את חפציו האישיים בחדר המכונות ובפאתי הגג, מציב את אופניו בחדר	33
המדרגות והתקין דלת בגג הבית, הנעולה באופן קבוע.	34
ומבוקש, כי אורה על סילוק ידו מהרכוש המשותף.	35

- 1
- 2
3. בכתב ההגנה טען הנתבע, כי התביעה קנטרנית וחסרת תוחלת והיא הוגשה
בתגובה לפסק הדין שחייב את הנתבעים לסלק ידם מן הרכוש המשותף.
לגופו של עניין, טען, כי הנתבעים עצמם ביצעו פעולות אסורות נוספות בבית.
אשר לאופניים טען, כי הם אינם מפריעים לתנועת הדיירים בחדר המדרגות;
דלת הפלדלת הותקנה על חשבוננו ובאישור ותמיכה של דיירי הבית.
כן ציין שהמדחסים אינם מפריעים, כך נקבע גם בפסק דינו של המפקח בתיק
תביעה 31/02. במבואה ציין מצויים כמה עמודי סוכה שאינם מפריעים לאיש.
עד כאן טענות הצדדים.
- 10
4. הנתבע, כחבר נציגות, תבע את התובעים לא מכבר בשל השתלטותם של הנתבעים
על הרכוש המשותף, לרבות בחדר המשאבות.
הסעד התבקש מן הנימוק שאחסון חפצים בחדר זה עלול לגרום לאסון, כלשונו של
הנתבע, בעת חירום.
בסופה של התביעה הוריתי לנתבעים, התובעים בתיק זה, לסלק ידם מאותו חדר.
- 16
5. ואולם, בביקור שערכתי במקום, בנוכחות הצדדים, נוכחתי כי פרט לחפציהם של
התובעים, בגינם ניתן פסק דין כאמור, **מאוחסנים אף חפציו של הנתבע, התובע
באותו תיק, שהינו חבר נציגות.**
- 20
6. זאת ועוד, התובע נטל לעצמו חירות להתקין את מדחס המזגן ביחד עם דייר נוסף
בבית בגג; התקין דלת פלדלת בפתחו של גג הבית המשותף, על מנת למנוע,
לטענתו, נזקי גניבה לדירתו וכך בשרשרת ברזל-במעקה המדרגות בקומה
החמישית את אופניו.
- 25
7. ככלל, כל בעל דירה בבית מחויב לנהוג בהגינות כלפי בעלי זכויות אחרים בבית ועל
חבר בנציגות הבית חלה חובה מיוחדת, בהיותו נאמנם של בעלי הזכויות, לנהוג
בתום לב ובהגינות.
- 29
8. "סכסוכים בין בעלי דירות לגבי השימוש ברכוש המשותף ולגבי ניהול הבית
המשותף הם סכסוכים נפוצים. על המאפיינים המיוחדים של "יחסי הגומלין בין
השוכנים בצל קורתו של בית משותף" עמד כבוד הנשיא מ' שמגר באומרו:
"יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את
רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים.
- 34

- 1 לעתים קרובות, עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, 1
 2 בנוסף לכך, בקרבה פיסית הדוקה בין הצדדים --- המביאה לכך שפעולתו של 2
 3 האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים 3
 4 כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, 4
 5 בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם 5
 6 המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 יוסף טרזקי ואח' נ' אלפונסו דיין ואח', 6
 7 פ"ד מו(5) 454 . 7
 8
 9 "בהקשר רגיש זה של יחסי שכנים בבית משותף, יש להקפיד במיוחד על שמירת 9
 10 זכויותיהם של בעלי הדירות ולהיזהר מאוד שלא לפרוץ בהן פרצות" (ר' משה 10
 11 רוקר ואח' נ' משה סלומון ו-3 אח', תק-על 99(4), 1). 11
 12
 13 9. קביעות שיפוטיות אלה מתיישבות עם הכלל, עתיק היומין, הנסמך על הסיפור 13
 14 אודות הגר שבא להלל הזקן וביקש שילמדו את כל התורה על רגל אחת, השיב לו 14
 15 הלל: "דעלך סני לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל 15
 16 גמור" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לא, ע"א) . כלומר: מה ששנוא עליך אל תעשה 16
 17 לחברך, זו היא כל התורה כולה, ואת היתר לך ולמד. 17
 18 10. מצאתי פגם בהתנהלותו של הנתבע, כחבר נציגות כאמור, אשר אינו מקפיד קלה 18
 19 כבחמורה ברכוש המשותף. 19
 20
 21 11. לגופו של עניין, בהקשר זה של תפיסת חזקה ברכוש המשותף, פסק הדין המנחה 21
 22 ניתן ברע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ. משה סלומון ואח', תק-על 99 (4), תשנ"ט 22
 23 - תש"ס 1999. 23
 24 בפסק דין זה עמד כבוד השופט טירקל על מעמדן של זכויות הקניין, אשר במקרה 24
 25 דנן שייכות כאמור לכלל בעלי הדירות, בהקשר זה נפסק, כי- 25
 26 "השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות 26
 27 במקרקעין או במטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. 27
 28 השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. 28
 29 השיקול השלישי-משני בחשיבותו לקודמיו-הוא עוצמת התוצאות של הסרת 29
 30 הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין. לענין 30
 31 שיקולים אלה, תיראה, לדוגמא, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה 31
 32 מזכות שכירות; פגיעה בזכות על ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה 32
 33 על ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה 33
 34 גדולה מפגיעה על ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, 34

ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול דעתו של בית המשפט,	1
עד בלי השאיר לו שריד.	2
	3
12. מכל האמור נראה, כי הנתבע לא יוכל לאחסן את חפציו בחדר המשאבות ולוא מן	4
הטעם שהטעים הוא עצמו בתיק תביעה 30/08. אני מורה לו בהקשר זה לסלק	5
חפציו מחדר המשאבות.	6
	7
13. אשר לדלת הפלדלת שהוצבה בפתחו של הגג- הדלת תהא פתוחה בכל שעות היום,	8
ליד הדלת יותקן וו ובו יתלה מפתח הגג (בדומה למפתח המצוי בפתח חדר	9
המכונית בגג) וכן יומצא עותק מפתח לכל דייר בבית. הנתבע יורשה לנעול את	10
הדלת בשעות הלילה ולהותיר את המפתח על וו כאמור.	11
	12
14. אשר למדחסים בגג הבית- הנתבע ציטט את פסק דינו של כב' המפקח א.כהן,	13
בתיק תביעה 31/02, פסק דין שנסיבותיו שונות והצדדים אינם צד לו, שם קבע	14
המפקח, לאמור:	15
"יצויין כי גם במקרה של התקנת מזגן אויר, יש בד"כ צורך בקבלת הסכמת	16
האסיפה הכללית, אלא אם כן מדובר בהתקנתו במקום שיועד לו מראש ע"י הקבלן	17
או במקום סביר אחר על פי תנאי המקום. מכל מקום, גם אם נכונה ההשוואה בין	18
פתיחת הגג לבין התקנת מזגן, לענין השיקולים התכנוניים, אין לי ספק כי	19
ההשוואה איננה במקומה לענין השיקולים הקנייניים כשמדובר בפתח בגג בשטח	20
של ששה מ"ר, ואין גם מקום להשוות בין פתיחת פתח קטן בקיר בלוקים לצורך	21
מזגן, (כאשר גם אחרים יכולים לעשות שימוש דומה), לבין שבירת יציקת הבטון	22
של הגג".	23
במקרה דנן, לא צורפו הסכמות בהקשרו של המזגן עם זאת התרשמתי, כי המיקום	24
הנוכחי אינו מפריע ליתר המתקנים בגג הבית כן נתתי משקל לעובדה, כי אותם	25
מדחסים מצויים שם מזה זמן.	26
עם זאת, מוסמכת האסיפה הכללית להורות על המיקום המוסכם למדחסים בבית.	27
	28
15. נותרה סוגיית האופנים- בביקורי במקום נוכחתי, כי בבית חדר עגלות ואופניים	29
המצוי בקומת הקרקע. מספר דיירים מועט והנתבע בהם בחרו לאזוק את	30
האופניים למעקה המדרגות באופן המונע שימוש סביר במדרגות.	31
אמנם, המציא הנתבע הסכמת דיירים בבית לפעולה זו ואולם, איני מוצאת טעם	32
או הגיון למנוע שימוש סביר מבעלי זכויות בבית, בשל רצונו של הנתבע להעלות	33
את אופניו חמש קומות תמימות ולכורכם בשרשרת ברזל למעקה המדרגות.	34
אין חולק, כי הימצאותם של אופניים במיקום זה מונעת אחיזה במעקה ואין כל	35

הגיון או טעם משפטי להתירה.	1
אני אוסרת, איפוא, על הנתבע לעשות כן ומורה לו להחנות את אופניו בחדר	2
העגלות והאופניים כפי שנוכחתי שעושים כן מרבית בעלי הזכויות בבית.	3
	4
16. למעלה מן הצורך, יובהר, כי פסק הדין לסילוק ידם של התובעים, בתיק תביעה	5
30/08, הינו פסק דין חלוט ויש לבצעו כמתחייב.	6
ואולם, אין פעולתם של הנתבעים דאז, התובעים בתיק זה, כדי להכשיר או להתיר	7
לנתבע לבצע בעצמו פעולות אסורות.	8
	9
17. אני מקבלת, איפוא, את מרבית התביעה ומורה לנתבע לפעול כמתואר בתוך 14	10
ימים מהיום.	11
	12
18. כמו כן ישלם הנתבע לתובעים סך כל הסכומים הבאים :	13
613 ₪, בגין אגרת בית משפט ;	14
500 ₪ שכר בטלת התובעים.	15
הסכומים ישאו ריבית והצמדה מהיום ועד לתשלום בפועל.	16
	17
	18
ניתן בהעדר הצדדים.	19
	20
היום : כ"ח חשון תשס"ט	
26 נובמבר 2008	
	21
	22
טלי להב	23
המפקחת על רישום המקרקעין	24
	25
	26
	27
	28
	29